

Merkblatt 16:

Löschung und Archivierung personenbezogener Daten

Archivierung

Personenbezogene Daten dürfen nicht länger gespeichert werden, als es für die Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet werden, erforderlich ist. Darüber hinaus müssen die Daten gelöscht oder anonymisiert werden.

Die Archivierung ist ein Verarbeitungsvorgang, der zu einem öffentlichen oder privaten Archivierungszweck für bestimmte Kategorien personenbezogener Daten durchgeführt wird.

Konzepte:

„**Archive**“: Gesamtheit der Dokumente, einschließlich Daten, unabhängig von ihrem Datum, ihrem Aufbewahrungsort, ihrer materiellen Form und ihrem Medium, die von einer natürlichen oder juristischen Person und von einer öffentlichen oder öffentlichen Dienstleistung oder privaten Einrichtung im Rahmen ihrer Tätigkeit erstellt oder empfangen werden;

„**Öffentliches Archiv**“ oder „**Archive im öffentlichen Interesse**“: vorab qualifizierte Dokumente, die von staatlichen Verwaltungen und Diensten wie Gemeinden, Kommunalverbänden, öffentlichen Einrichtungen des Staates und der Gemeinden, der Abgeordnetenkammer, dem Staatsrat, dem Mediator, dem Rechnungshof, dem Großherzoglichen Institut, unter anderen, erstellt oder empfangen werden. Ebenfalls abgedeckt sind Protokolle und Verzeichnisse von Notaren;

Für weitere Informationen: Artikel 2 des Archivgesetzes

Sichere Archivierung - Archive müssen in einer Weise sicher sein, die den mit der Archivierung von Daten verbundenen Risiken, der Art der zu schützenden Daten und den Auswirkungen auf die betroffenen Personen im Falle eines Verstoßes angemessen ist.

Empfehlungen: Archivierte Daten sollten nur einer bestimmten Abteilung zugänglich sein, die für den Zugriff darauf verantwortlich ist. Verwenden Sie Medien mit einer ausreichenden Langlebigkeitsgarantie.

Löschung der Daten nach Ablauf einer Speicherfrist oder nach einem Löschungsantrag

Speicherdauer abgelaufen: Art. 5(1)(e) der DSGVO sieht vor, dass personenbezogene Daten «in einer Form aufbewahrt werden müssen, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; (...)»

Ausübung des Rechts auf Löschung: Gemäß Artikel 17(1) DSGVO hat die betroffene Person das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in diesem Absatz genannten Gründe zutrifft. Der Verantwortliche ist jedoch nicht verpflichtet, Daten zu löschen, wenn er nachweisen kann, dass die Verarbeitung unter eine der in Art. 17(3) DSGVO genannten Ausnahmen fällt, wie die Ausübung der Meinungs- und Informationsfreiheit, die Verarbeitung von Daten zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken oder zu Zwecken der wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Forschung.



Factsheet 16:

Erasure and archiving of personal data

Die richtigen Fragen, die Sie sich stellen sollten:

- Wie lange brauche ich die Daten wirklich, um das gesetzte Ziel zu erreichen?
- Habe ich eine gesetzliche Verpflichtung, die Daten für einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren?
- Muss ich bestimmte Daten aufbewahren, um mich vor möglichen Rechtsstreitigkeiten zu schützen? Wenn ja, welche Daten?
- Bis wann kann ich diese rechtlichen Schritte einleiten?
- Welche Informationen müssen archiviert werden? Wie lange?
- Was sind die Regeln für die Datenlöschung?
- Was sind die Datenarchivierungsregeln?

